

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3320/2534

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
บริษัท ชัยรัตน์บราเดอร์ส จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.ร.ฎ. มาตรา 113, มาตรา 116, มาตรา 117, มาตรา 118

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ระหว่างพิจารณาโจทก์ส่งหนังสือคำประกันซึ่งติดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนเป็นพยานแต่ก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา โจทก์ได้นำไปดำเนินการเสียเงินอากรและเงินเพิ่มอากรโดยชอบแล้วถือว่าหนังสือคำประกันเป็นตราสารที่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ปัญหาว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์นำเอกสารไปเสียภาษีอากรและเงินเพิ่มโดยมิได้สอบถามจำเลยก่อนเป็นการไม่ชอบ จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นศาลอุทธรณ์ และไม่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 ประกอบ พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2530 จำเลยที่ 1 ขาดตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 5,741,590.50 บาท แก่โจทก์ โดยตกลงว่าหากโจทก์เรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงินไม่ได้ ย่อมรับผิดชอบใช้เงินตามตัวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 เมื่อครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงินจำเลยที่ 1 ไม่ใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินโจทก์ก็ให้ทนายความมีหนังสือทวงถามไปยังจำเลยทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระ จำเลยทั้งสี่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ล้มละลาย

จำเลยทั้งสี่ไม่ยื่นคำให้การและไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสี่เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตราสารที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งนั้น หมายถึงตราสารที่ไม่ปิดอาการแสดงฉบับบริบูรณ์ แต่หนังสือค้ำประกันเอกสารหมาย จ.5 โจทก์ได้นำไปดำเนินการเสียเงินอากรและเงินเพิ่มอากรโดยชอบตามมาตรา 113, 116 แล้ว ถือว่าเป็นตราสารที่ปิดอาการแสดงฉบับบริบูรณ์ตามมาตรา 117 รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ กฎหมายหาได้ห้ามนำตราสารไปดำเนินการเสียอากรในระหว่างพิจารณาคดีของศาลไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์นำเอกสารไปเสียภาษีอากรและเงินเพิ่มอากรโดยมิได้สอบถามจำเลยก่อนเป็นการไม่ชอบนั้น ในข้อนี้จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลอุทธรณ์และไม่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน.

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-สวิน อักษรายุธ-สมชัย ศิริบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>